

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（権利関係・第 2 回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 次の判決文（要旨）を読み、次のア～エの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。

（判決文の要旨）所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとえ丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる。（最高裁判所平成 8 年 10 月 29 日判決の要旨）

- ア. 判決文によれば、背信的悪意者丙から転得した丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるか否かにかかわらず、登記を備えている以上、当該不動産の所有権取得を乙に対抗することができる。
- イ. 背信的悪意者は民法第 177 条にいう「第三者」に当たらないから、乙は、登記がなくても、背信的悪意者である丙に対して当該不動産の所有権を対抗することができる。
- ウ. 判決文の考え方によれば、丙が背信的悪意者であっても、甲丙間の売買契約が当然に無効となるわけではなく、丁は丙から当該不動産を有効に取得し得る。
- エ. 甲から乙への売買の事実を単に知っていたにすぎない第三者は、背信的悪意者に当たらない限り、先に登記を備えれば、当該不動産の所有権を乙に対抗することができる。

問 2 制限行為能力者に関する次の a～d の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 17 歳の A が、法定代理人の同意を得ずに、単に義務を免れる法律行為をした場合、A は、その行為を取り消すことができない。
- b. 被保佐人 B が、保佐人の同意を得ずに、自己所有の土地について存続期間 3 年の賃貸借契約を締結した場合、B は、その契約を取り消すことができない。
- c. 成年被後見人 C が、成年被後見人の同意を得て不動産の売買契約を締結した場合であっても、その契約は取り消すことができる。
- d. 被保佐人 D の相手方が、D に対し、1 か月以上の期間を定めて、その期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合において、D がその期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 3 表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人が表示された代理権の範囲外の行為をした場合であっても、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信すべき正当な理由があるときは、その行為について責任を負う。
- イ. 権限外の行為の表見代理における基本代理権は、私法上の行為についての代理権に限られるから、登記申請行為についての代理権が基本代理権となることはない。
- ウ. 代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理権の消滅の事実を知らなかったことについて過失があった場合であっても成立する。
- エ. 表見代理が成立する場合には、相手方は、無権代理人に対して民法第 117 条の責任を追及することはできない。

問 4 B が、A 所有の甲土地を所有の意思をもって平穩かつ公然と占有し、取得時効の要件を満たした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. B の取得時効の完成前に、A から甲土地を譲り受けて所有権移転登記をした C に対しては、B は、時効完成後であっても、登記がなければ時効による所有権の取得を対抗することができない。
- イ. B の取得時効の完成後に、A から甲土地を譲り受けて所有権移転登記をした C に対しては、B は、登記がなければ時効による所有権の取得を対抗することができない。
- ウ. イの場合において、C の登記の後、B が引き続き時効取得に必要な期間甲土地の占有を継続したとしても、B は、登記がなければ、C に対して時効による所有権の取得を対抗することができない。
- エ. B は、取得時効を援用するに当たり、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることができる。

問 5 不動産の物権変動に関する次の a～d の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. A が B に甲土地を売却した後、A が C にも甲土地を売却し、C が所有権移転登記を備えた場合、B は、登記がなくても、甲土地の所有権を C に対抗することができる。
 - b. A が死亡し、B 及び C が甲土地を共同相続したが、C が勝手に単独で相続した旨の登記をして D に売却し、D が登記を備えた場合、B は、自己の法定相続分についても、登記がなければ D に対抗することができない。
 - c. A が B に甲土地を売却した後、B の代金不払を理由に A が売買契約を解除したが、その解除前に B から甲土地を買い受けた C が所有権移転登記を備えていた場合、A は、解除をもって C に対抗することができない。
 - d. A が B に甲土地を売却し、B への所有権移転登記が未了の間に、甲土地を権原なく占拠している E がいる場合、B は、登記がなくても、E に対して甲土地の明渡しを請求することができる。
- ア. a、b
イ. a、c
ウ. b、d
エ. c、d

問 6 地上権と土地の賃借権（借地借家法の適用がないものとする。）との比較に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. 地上権者が地上権を第三者に譲渡するには土地所有者の承諾を要するが、土地の賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を譲渡することができる。
- イ. 土地所有者は、地上権者に対しては地上権の設定登記に協力する義務を負うが、土地の賃貸人は、特約がない限り、賃借人に対して賃借権の設定登記に協力する義務を負わない。
- ウ. 民法上の賃貸借の存続期間は、20 年を超えることができない。
- エ. 地上権者は、土地所有者に対し、土地の使用及び収益に必要な修繕をするよう請求することができる。

問 7 A が所有する甲建物について、B のために抵当権を設定してその登記をした後、甲建物を C に賃貸して引き渡し、その後、甲建物を D に売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. C は、B の同意を得ていなくても、その賃借権を B に対抗することができる。
- イ. D が、B の請求に応じて B にその代価を弁済したときであっても、B の抵当権は消滅しない。
- ウ. D は、B の抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をすることができる。
- エ. A の債務の連帯保証人 E が甲建物を D から買い受けて第三取得者となった場合、E は、抵当権消滅請求をすることができる。

問 8 保証と連帯保証との比較等に関する次の a～d の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 連帯保証人は、債権者から履行の請求を受けたときであっても、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することはできず、また、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明しても、債権者の請求を拒むことはできない。
 - b. 同一の主たる債務について保証人が複数いる場合、各保証人は分別の利益を有するが、連帯保証人が複数いる場合も同様に、各連帯保証人は分別の利益を有する。
 - c. 個人が保証人となる根保証契約は、極度額を定めなくても、書面でされていれば効力を生ずる。
 - d. 保証人は、主たる債務者の委託を受けているか否かにかかわらず、債権者に対し、主たる債務の元本及び利息等の不履行の有無並びにこれらの残額等に関する情報を提供するよう請求することができる。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 9 A が B に対して有する売買代金債権を C に譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. AB 間で当該債権の譲渡を制限する旨の特約がされており、C がそれを知っていた場合、A から C への債権譲渡は無効となる。
- イ. C は、A から B への通知がなく、B の承諾もない場合であっても、B に対して債権の取得を対抗することができる。
- ウ. 債権譲渡の通知は、譲受人 C が、譲渡人 A に代位して、B に対して行うことができる。
- エ. B は、A からの譲渡の通知を受けるまでに A に対して生じた事由（例えば、A に対する一部弁済）をもって、C に対抗することができる。

問 10 AはBに対して弁済期が到来している貸金債権を有し、BはAに対して弁済期が到来していない売買代金債権を有している。この場合における相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. Aは、自己の貸金債権を自働債権とし、Bの売買代金債権を受働債権として、相殺をすることができる。
- イ. Bは、自己の売買代金債権を自働債権とし、Aの貸金債権を受働債権として、相殺をすることができる。
- ウ. AのBに対する債権が、AがBから受けた暴行による損害賠償債権であった場合、Aは、その損害賠償債権を自働債権として相殺をすることはできない。
- エ. 相殺の意思表示がされた場合、その効力は、相殺適状となった時に遡ることなく、意思表示がされた時から将来に向かって生ずる。

問 11 売主Aと買主Bとの間で中古建物の売買契約が締結され、BがAに解約手付を交付した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば（AB間に特約はないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. Bが代金の一部を支払って契約の履行に着手した後であっても、Aは、手付の倍額を現実に提供すれば、契約を解除することができる。
- イ. 建物の引渡し前に、当該建物が地震（当事者双方の責めに帰することができない事由）により滅失した場合、Bは、代金の支払を拒むことができず、契約を解除することもできない。
- ウ. 建物の引渡し後に、当該建物が落雷（当事者双方の責めに帰することができない事由）により滅失した場合、Bは、代金の支払を拒むことができない。
- エ. 引き渡された建物の雨漏りが契約の内容に適合しないものである場合、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないときは、Aが引渡しの時にその不適合を知っていたときであっても、Bは、その不適合を理由として担保責任を追及することができない。

問 12 請負と委任との比較に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 請負では、注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが、委任では、各当事者はいつでも解除をことができ、相手方に損害を賠償する義務を負うことはない。
- イ. 受任者は、特約がなくとも、委任者に対して報酬を請求することができる。
- ウ. 請負人が仕事を完成することができなくなった場合でも、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求ことができ、また、報酬の特約がある委任が履行の途中で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
- エ. 委任は、委任者又は受任者の死亡によっては終了しない。

問 13 運送会社Aの従業員Bが、Aの業務としてトラックを運転中、過失により歩行者Cに衝突し、Cに損害を与えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. Aは、Bの選任及びその事業の監督について相当の注意をしたことを証明したとしても、Cに対する使用者責任を免れることは一切ない。
- イ. BがCに損害の全額を賠償した場合、Bは、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、Aに対して求償することができる。
- ウ. Cの身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、Cが損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- エ. Bの運転がBの私的な用事のためのものであった場合には、その行為が外形上Aの事業の執行と認められるときであっても、Aは使用者責任を負わない。

問 14 賃貸借と使用貸借との比較に関する次のa～dの記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 使用貸借は借主の死亡によって終了するが、賃貸借は賃借人の死亡によっては終了しない。
 - b. 使用貸借の借主は借用物の通常必要費を負担するが、賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
 - c. 建物の使用貸借の借主は、その建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物を取得した第三者に対し、使用借権を対抗することができる。
 - d. 書面によらない使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 15 次の判決文（要旨）を読み、次のア～エの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。

（判決文の要旨）共同相続に基づく共有者の一人であって、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者（少数持分権者）は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有するものではないが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数を超えるからといって（多数持分権者）、共有物を現に占有する少数持分権者に対し、当然にその明渡しを請求することができるものではない。少数持分権者は、自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。（最高裁判所昭和41年5月19日判決の要旨）

- ア. 判決文によれば、少数持分権者であっても、自己の持分によって共有物を使用収益する権原を有する。
- イ. 判決文によれば、多数持分権者は、共有物を現に占有する少数持分権者に対し、当然にはその明渡しを請求することができない。
- ウ. 令和5年4月1日施行の改正後の民法によれば、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
- エ. 令和5年4月1日施行の改正後の民法によれば、共有物を使用する共有者がある場合には、共有物の管理に関する事項を決定するには、当該共有者を含む共有者全員の同意が必要である。

問 16 AがB所有の甲土地を建物の所有を目的として賃借し（存続期間30年）、甲土地の上に乙建物を建築した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- ア. Aが乙建物についてA名義の所有権保存登記をしていれば、その後BがCに甲土地を売却した場合でも、AはCに対して借地権を対抗することができる。
- イ. Aが乙建物についてA名義の表示に関する登記（表題登記）のみをしている場合には、AはCに対して借地権を対抗することができない。
- ウ. 借地権の存続期間が満了する際、Aが契約の更新を請求し、Bが正当事由のない異議を遅滞なく述べた場合、借地契約は更新されず、Aは、Bに対し建物買取請求権を行使することができる。
- エ. Aが乙建物をEに譲渡したが、Bが借地権の譲渡を承諾しない場合、Eは、Bに対し建物を時価で買い取るべきことを請求することができるが、この請求は、Bの承諾に代わる裁判所の許可を申し立てた後でなければすることができない。

問 17 普通建物賃貸借と定期建物賃貸借との比較に関する次のa～dの記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. 普通建物賃貸借で期間を1年未満と定めた場合も、定期建物賃貸借で期間を1年未満と定めた場合も、いずれも期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- b. 定期建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、借賃増減額請求権に関する規定は適用されない。
- c. 期間の定めのない普通建物賃貸借において、建物の賃貸人が正当事由のある解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
- d. 居住の用に供する建物（床面積200㎡未満）の定期建物賃貸借において、転勤等のやむを得ない事情により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった賃借人は、解約の申入れをすることができ、賃貸借は解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了する。

ア. a, b

イ. a, c

ウ. b, d

エ. c, d

問 18 Aが死亡した。Aには配偶者Bがいるが、子はなく、Aの父母はAより先に死亡している。Aには、父母を同じくする兄C、父のみを同じくする弟D、父母を同じくする姉E（Aより先に死亡）があり、Eには子Fがいる。この場合の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば（相続の放棄・欠格・廃除はないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. Bの相続分は2分の1であり、Cの相続分は6分の1である。
- イ. Bの相続分は4分の3であり、Dの相続分は20分の1である。
- ウ. Fは、兄弟姉妹の子であるから、Eを代襲して相続人となることはない。
- エ. C、D及びFの相続分は、いずれも12分の1である。

問 19 建物の区分所有等に関する法律（令和 8 年 4 月 1 日施行の改正後のもの）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権を行使することはできない。
 - b. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
 - c. 国内に住所又は居所を有しない区分所有者等は、その専有部分及び共用部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人（国内管理人）を選任することができる。
 - d. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも 1 週間前に発しななければならないが、この期間は、規約で伸長することはできるが、短縮することはできない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 20 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 相続人申告登記の申出がされると、申出をした相続人が当該不動産の所有権を相続により取得した旨の権利に関する登記がされる。
- イ. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- ウ. 登記の申請は、電子情報処理組織を使用する方法によらなければならないが、申請情報を記載した書面を登記所に郵送して提出する方法によることはできない。
- エ. 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、直接自己名義で所有権の保存の登記を申請することはできない。